

OPOCOACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

LEY 1/2015

Resumen temático elaborado exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus OpoCoach. No es una reproducción artículo por artículo.

1. Mapa general

Bloque	Artículos	Qué conviene dominar
Bloque de artículos 1-10	1-10	Artículo 1; Artículo 2; Artículo 3; Artículo 4; ...
Bloque de artículos 11-20	11-20	Artículo 11; Artículo 12; Artículo 13; Artículo 14; ...
principios y reglas de programacion presupuestaria / definicion	21-30	Artículo 21; Artículo 22; Artículo 23; Artículo 24. principios y reglas de programacion presupuestaria; ...
Bloque de artículos 31-40	31-40	Artículo 31; Artículo 32; Artículo 33; Artículo 34; ...
Bloque de artículos 41-50	41-50	Artículo 41; Artículo 42; Artículo 43; Artículo 44; ...
de la gestion economico-financiera / ordenacion de pagos	51-60	Artículo 51; Artículo 52; Artículo 53; Artículo 54; ...
embargo de derechos de cobro / devoluciones de ingresos	61-70	Artículo 61. embargo de derechos de cobro; Artículo 62. pagos indebidos y reintegros; Artículo 63. anticipos de caja fija; Artículo 64. pagos a justificar; ...
Bloque de artículos 71-79	71-79	Artículo 71; Artículo 72; Artículo 73; Artículo 74; ...
Bloque de artículos 80-89	80-89	Artículo 80; Artículo 81; Artículo 82; Artículo 83; ...
ambito y ejercicio del control	90-99	Artículo 90; Artículo 91; Artículo 92. ambito y ejercicio del control; Artículo 93; ...
Bloque de artículos 100-109	100-109	Artículo 100; Artículo 101; Artículo 102; Artículo 103; ...
Bloque de artículos 110-119	110-119	Artículo 110; Artículo 111; Artículo 112; Artículo 113; ...
bis / fines de la contabilidad del sector publico de la generalitat	120-125	Artículo 120; Artículo 121; Artículo 122; Artículo 123; ...
aplicacion de los principios contables / contenido de la cuenta general de la generalitat	126-135	Artículo 126. aplicacion de los principios contables; Artículo 127. principios contables publicos; Artículo 128. destinatarios de la informacion contable; Artículo 129; ...
formacion y remision de la cuenta general de la generalitat a la sindicatura de comptes de la comunitat valenciana / procedimiento de rendicion de cuentas	136-145	Artículo 136. formacion y remision de la cuenta general de la generalitat a la sindicatura de comptes de la comunitat valenciana; Artículo 137. examen y comprobacion de la cuenta general de la generalitat; Artículo 138. las cuentas economicas del sector publico; Artículo 139. informacion a remitir a les corts; ...
Bloque de artículos 146-155	146-155	Artículo 146; Artículo 147; Artículo 148; Artículo 149; ...
Bloque de artículos 156-165	156-165	Artículo 156; Artículo 157; Artículo 158; Artículo 159; ...
Bloque de artículos 166-175	166-175	Artículo 166; Artículo 167; Artículo 168; Artículo 169; ...
Coordinación con la Base de Datos Nacional de Subvenciones	176-178	Artículo 176; Artículo 177; Artículo 178. Coordinación con la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

2. Resumen de estudio

Bloque de artículos 1-10 (arts. 1-10)

- Esta ley tiene por objeto regular el régimen económico-financiero del sector público de la Generalitat, el cual se ordena en torno a las siguientes materias: hacienda pública, presupuesto, contabilidad, tesorería y endeudamiento, y control financiero. 2.
- De la Hacienda Pública de la Generalitat. 1.
- Prerogativas correspondientes a los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública de la Generalitat. 1.

Bloque de artículos 11-20 (arts. 11-20)

- Nacimiento, adquisición y extinción de los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública de la Generalitat. 1.
- Las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública de la Generalitat devengarán intereses de demora desde el día siguiente al de su vencimiento. 2.
- Las obligaciones de la Hacienda Pública de la Generalitat se extinguen por las causas contempladas en el Código Civil y en el resto del ordenamiento jurídico. 2.

principios y reglas de programacion presupuestaria / definicion (arts. 21-30)

- Ningún tribunal o autoridad administrativa podrá despachar mandamiento de ejecución o dictar providencia de embargo contra los bienes o derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio o función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines diversos, o cuando se trate de valores o títulos representativos del capital social de las sociedades mercantiles de la Generalitat que ejecuten políticas públicas o presten servicios de inter
- En el ámbito de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental, con carácter previo a la aprobación de disposiciones legales y reglamentarias la conselleria con competencias en materia de hacienda deberá emitir un informe, de carácter preceptivo y vinculante, respecto a su adecuación a las disponibilidades presupuestarias y a los límites de los escenarios presupuestarios plurianuales.
- Los Presupuestos de la Generalitat constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los sujetos que forman parte del sector público de la Generalitat.

Bloque de artículos 31-40 (arts. 31-40)

- Los Presupuestos de la Generalitat estarán integrados por: a) Los presupuestos de los sujetos del sector público administrativo. b) Los presupuestos de explotación y capital de las entidades del sector público empresarial y fundacional. c) Los presupuestos de los fondos a que se refiere el artículo 2.4 de esta ley. 2.
- Estructura de los Presupuestos de la Generalitat.
- Compromisos de gasto de carácter plurianual. 1.

Bloque de artículos 41-50 (arts. 41-50)

- Gastos de tramitación anticipada. 1.
- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
- Generaciones de crédito y anulaciones. 1.

de la gestion economico-financiera / ordenacion de pagos (arts. 51-60)

- Con carácter excepcional, el Consell, a propuesta de la persona titular de la conselleria con competencias en materia de hacienda, podrá conceder anticipos de Tesorería para atender gastos inaplazables, con el límite máximo en cada ejercicio del uno por ciento de los créditos autorizados a la Administración de la Generalitat por la ley de presupuestos, en los siguientes casos: a) Una vez aprobado por el Consell el proyecto de concesión de créditos extraordinarios o de suplementos de crédito. b) Cuando se hubiera pr
- De la gestión económico-financiera. 1.
- Corresponde a la persona titular de la conselleria competente en materia de hacienda la ordenación general de pagos en el ámbito de la Administración de la Generalitat.

embargo de derechos de cobro / devoluciones de ingresos (arts. 61-70)

- Las providencias y diligencias de embargo, mandamientos de ejecución, acuerdos de inicio de procedimiento administrativo de compensación y actos de contenido análogo, dictados por órganos judiciales o administrativos, en

relación con derechos de cobro que los particulares ostenten frente a la Administración de la Generalitat y que sean pagaderos a través de la ordenación de pagos, se comunicarán necesariamente al órgano competente en materia de Tesorería para su debida práctica mediante consulta al sistema de infor

- En la gestión de devoluciones de ingresos se distinguirá el reconocimiento del derecho a la devolución, cuyo origen será la realización de un ingreso indebido u otra causa legalmente establecida, y el pago de la devolución.
- El proceso de pago comprende la fase de ordenación de pago y realización material de pago, que podrán ser acumulados en un sólo acto. 2.

Bloque de artículos 71-79 (arts. 71-79)

- Criterios de ordenación del pago. 1.
- Anticipo de tesorería a los entes del sector público instrumental de la Generalitat. 1.
- Salvo disposición expresa de una ley, en aquellos supuestos y en la forma que se determine reglamentariamente, podrán fraccionarse excepcionalmente determinados pagos dentro del plazo establecido para efectuarlos.

Bloque de artículos 80-89 (arts. 80-89)

- Constituye la deuda de la Generalitat el conjunto de capitales tomados a préstamo mediante operaciones financieras destinadas a financiar sus gastos y que pueden adoptar algunas de las siguientes modalidades: a) Operaciones de crédito concertadas con personas físicas o jurídicas. b) Emisiones en el mercado de capitales. c) Subrogaciones en la posición deudora de un tercero. d) Cualquier otra operación financiera de la Generalitat Valenciana. 2.
- El producto, la amortización y los gastos por intereses y por conceptos conexos de las operaciones de Deuda se aplicarán por su importe íntegro al Presupuesto de la Generalitat, con excepción de: a) El producto y la amortización de las operaciones con plazo no superior a un año, que, transitoriamente y a lo largo del ejercicio, tendrán la consideración de operaciones no presupuestarias, imputándose únicamente al Presupuesto de la Generalitat el importe de la variación neta de dichas operaciones durante el ejercicio
- La Generalitat podrá prestar garantías a las operaciones de crédito, o a las obligaciones de contenido económico contraídas por empresas o entidades de cualquier naturaleza, públicas o privadas.

ambito y ejercicio del control (arts. 90-99)

- Competencias en el otorgamiento de avales. 1.
- Deberes y facultades del personal controlador, deber de colaboración y asistencia jurídica. 1.
- La distribución de competencias entre la persona titular de la Intervención General de la Generalitat y las personas titulares de las intervenciones delegadas se determinará por vía reglamentaria. 2.

Bloque de artículos 100-109 (arts. 100-109)

- Modalidades y ejercicio de la función interventora. 1.
- Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado, planteará a la Intervención General de la Generalitat, por conducto de la Subsecretaría o, en su caso, a través de la persona titular de la presidencia o dirección del organismo autónomo sujeto a control, discrepancia motivada por escrito, con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio.
- El control financiero permanente se ejercerá sobre: a) La Administración de la Generalitat. b) Los organismos autónomos de la Generalitat. c) Las entidades de derecho público de la Generalitat a que se refiere el artículo 2.3.a.3.º de esta ley. d) Las entidades públicas empresariales previstas en el artículo 2.3.a.2.º de esta ley. 2.

Bloque de artículos 110-119 (arts. 110-119)

- Contenido del control financiero permanente.
- Documentación de las actuaciones de control financiero. 1.
- Definición, ámbito y formas de ejercicio. 1.

bis / fines de la contabilidad del sector publico de la generalitat (arts. 120-125)

- Los resultados de cada actuación de auditoría pública se reflejarán en informes escritos y se desarrollará de acuerdo con la normativa en vigor, la cual establecerá el contenido, destinatarios, y el procedimiento para la elaboración de dichos informes. 2.
- Plan anual de supervisión continua. 1.
- Fines de la contabilidad del sector público de la Generalitat.

aplicacion de los principios contables / contenido de la cuenta general de la generalitat (arts. 126-135)

- Aplicación de los principios contables. 1.
- Sistemas adicionales de control de objetivos. 1.
- Contenido de la Cuenta General de la Generalitat. 1.

formacion y remision de la cuenta general de la generalitat a la sindicatura de comptes de la comunitat valenciana / procedimiento de rendicion de cuentas (arts. 136-145)

- Formación y remisión de la Cuenta General de la Generalitat a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. 1.
- Las entidades integrantes del sector público de la Generalitat rendirán a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, por conducto de la Intervención General de la Generalitat, la información contable regulada en la sección 1.^a del capítulo III de este título.
- Constituyen infracciones a los efectos del artículo anterior: a) Haber incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos. b) Administrar los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública de la Generalitat sin sujetarse a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en Tesorería. c) Comprometer gastos, reconocer obligaciones, y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en esta ley o en la de presupuestos que sea apli

Bloque de artículos 146-155 (arts. 146-155)

- Cuando el acto o la resolución se dictase mediando dolo, la responsabilidad alcanzará a todos los daños y perjuicios que conocidamente deriven de la resolución adoptada con infracción de esta ley. 2.
- Las intervenciones delegadas, a través de la Intervención General de la Generalitat, estarán obligadas a comunicar todas aquellas infracciones de lo dispuesto en el artículo 39 de esta ley, a los órganos competentes para la incoación de expedientes administrativos de determinación de responsabilidades.
- Las entidades de derecho público son organismos públicos facultados para ejercer potestades administrativas, realizar actividades prestacionales y de fomento, gestionar servicios o producir bienes de interés público susceptibles o no de contraprestación, para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la Administración de la Generalitat, en el ámbito de sus competencias. 2.

Bloque de artículos 156-165 (arts. 156-165)

- Sociedades mercantiles de la Generalitat. 1.
- Las bases reguladoras de las subvenciones podrán disponer la participación de entidades colaboradoras, de acuerdo y en los términos de la normativa básica estatal reguladora de esta figura.
- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones. 1.

Bloque de artículos 166-175 (arts. 166-175)

- Las convocatorias de subvención recogerán, al menos, los siguientes aspectos: a) Indicación de las bases reguladoras y del diario oficial en el que están publicadas. b) Línea o líneas a las que se imputa la subvención, así como el importe global máximo destinado a la misma.
- Régimen de abonos a cuenta, pagos anticipados y garantías. 1.
- Las sanciones previstas en este capítulo se graduarán en consideración a las siguientes circunstancias: a) La existencia de intencionalidad. b) La cuantía del beneficio obtenido ilícitamente. c) La repercusión social de la infracción. d) La naturaleza de los perjuicios causados. e) La reincidencia, circunstancia que se producirá siempre que el sujeto infractor haya sido sancionado por una infracción de la misma naturaleza, ya sea grave o muy grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa dentro de los t

Coordinación con la Base de Datos Nacional de Subvenciones (arts. 176-178)

- Las sanciones reguladas en el presente capítulo se entienden sin perjuicio de la obligación de reintegro de las cantidades percibidas en los supuestos y por los obligados señalados en el artículo 172 de esta ley, así como de las indemnizaciones de daños y perjuicios que se pueden exigir.
- Coordinación con la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 1.

3. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Artículo 15	Salvo lo establecido por las leyes reguladoras de los distintos recursos, prescribirá a los cuatro años el derecho de la Hacienda Pública de la Generalitat: a) A reconocer y liquidar créditos a su favor, contándose dicho pl	15
Artículo 21	lizar una modificación de crédito, deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial.	21
Artículo 22	Si la administración no pagara al acreedor de la hacienda pública de la Generalitat dentro de los tres meses siguientes al día del reconocimiento de la obligación o de notificación de la resolución judicial, habrá de abonarle el	22
Artículo 23	Salvo lo establecido por leyes especiales, prescribirán a los cuatro años: a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública de la Generalitat de toda obligación que no se h	23
Artículo 26. de los informes	En todo caso, el plazo para la emisión de los informes a que se refiere este artículo será de 20 días.	26
Artículo 26. de los informes	teria de hacienda al objeto de que formulen las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de 20 días.	26
Artículo 26. de los informes	En todo caso, el plazo para la emisión de los informes a que se refiere este artículo será de 10 días, transcurrido el cual se entenderá emitido en forma positiva.	26
Artículo 26. de los informes	teria de hacienda al objeto de que formulen las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de veinte días.	26
Artículo 27. escenarios presupuestarios plurianuales y objetivo de estabilidad	n al objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente a la Comunitat, abarcarán un período de tres años, y contendrán, entre otros parámetros: a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública autorizados pa	27
Artículo 28. programas plurianuales	ecursos disponibles y se desarrollarán en programas plurianuales que abarcarán un período mínimo de tres años.	28
Artículo 39	biendo además, ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en el plazo máximo de diez días.	39
Artículo 40	mento del número de anualidades se publicarán en el "Diari Oficial de la Generalitat Valenciana" en un mes desde su aprobación.	40
Artículo 54	que se refiere el presente artículo se publicarán en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en un mes desde su aprobación.	54
Artículo 57. no disponibilidad de los creditos	Estos acuerdos deberán ser publicados en el DOCV en el plazo de dos meses.	57
Artículo 64. pagos a justificar	la custodia y uso de los fondos y de la rendición de la cuenta, debiendo justificar en el plazo de tres meses la aplicación de las cantidades recibidas, excepto las correspondientes a pagos por expropiaciones que serán rendidas e	64
Artículo 64. pagos a justificar	no presentar la justificación en este plazo, se les comunicará para que lo efectúen en un plazo de diez días, advirtiéndoles de que de no hacerlo así se librá la correspondiente certificación de descubierto.	64
Artículo 64. pagos a justificar	Durante el transcurso de los dos meses siguientes a la fecha de aportación de las documentaciones justificativas a que se refiere el apartado anterior de este	64
Artículo 75	cias en materia de hacienda, podrá autorizar operaciones de endeudamiento cuyo plazo sea inferior a un año, de acuerdo con los requisitos que a tal efecto se establezcan en la correspondiente ley de presupuestos.	75

4. Diferencias y puntos de confusión

Bloque de artículos 1-10 / Bloque de artículos 11-20: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (1-10 frente a 11-20). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Bloque de artículos 11-20 / principios y reglas de programacion presupuestaria / definicion: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (11-20 frente a 21-30). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

principios y reglas de programacion presupuestaria / definicion / Bloque de artículos 31-40: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (21-30 frente a 31-40). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Bloque de artículos 31-40 / Bloque de artículos 41-50: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (31-40 frente a 41-50). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Bloque de artículos 41-50 / de la gestion economico-financiera / ordenacion de pagos: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (41-50 frente a 51-60). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

5. Cierre de repaso

Para el repaso final conviene dominar la estructura de la norma, la función de cada bloque, los órganos y procedimientos que aparezcan en ella y los plazos recogidos expresamente. Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en OpoCoach.